



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 4, riunita in udienza il 17/10/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

GRECO CARLO, Presidente

BAX ANGELO, Relatore

FIORILLO ANTONIETTA, Giudice

in data 17/10/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 729/2022 depositato il 13/06/2022

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

Rappresentato da Difensore_3 - CF_Rappresentante_1

Rappresentante difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag.dogane E Monopoli Dir.interr.toscana,sardegna,umbria-Um-Sede Firenze - Piazza Della Repubblica, 6
50123 Firenze FI

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 551/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FIRENZE sez. 1 e pubblicata il 19/11/2021

Atti impositivi:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M08150007968U GIOCHI-LOTTERIE 2015

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La parte contribuente Ricorrente_3 ha impugnato, quale obbligato solidale l' avviso di accertamento relativo all' anno di imposta 2015 in epigrafe emesso dall' Agenzia delle Dogane e Monopoli Ufficio Monopoli per la Toscana nella qualità di coobbligato solidale della cessata società "Società_1 s.n. c. Società_1 la quale aveva prestato servizi ausiliari e preparatori – quale centro di trasmissione dati- dell' attività di scommessa gestita, in via esclusiva, dalla società Società_2 in relazione all' imposta unica di cui all' art. 1 del d.lgs. n. 504/1998.

La contribuente poneva in evidenza diversi vizi:: difetto di legittimazione per incompetenza territoriale; nullità dell' avviso di accertamento per violazione dell' art. 7 statuto dei diritti del contribuente; nullità della notifica dell' avviso per omessa traduzione in lingua inglese della vocatio in ius; nullità dell' avviso di accertamento per erronea indicazione del soggetto sottoposto a verifica; nullità dell' avviso di accertamento per erronea determinazione dell' imposta unica da parte dell' Ufficio; nullità dell' avviso di accertamento a seguito di errata applicazione dell' art. 1, comma 644, lett. g), l.n. 190/2024; assenza del presupposto soggettivo dell' imposta unica; assenza del presupposto territoriale dell' imposta unica; incompatibilità della normativa fiscale italiana con riferimento al diritto eurounitario; incompatibilità della disciplina dell' imposta unica con il diritto dell' Unione; illegittimità delle sanzioni.

Resisteva l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la Toscana che richiamava l'articolata giurisprudenza corroborante la legittimità dell'imposta accertata.

La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze con sentenza n. 551/2021 respingeva il ricorso e condannava i ricorrenti in solido alla refusione delle spese di lite liquidate in € 2.000,00.

La parte contribuente appellava la sentenza riproponendo le tesi difensive articolate nel ricorso di primo

grado chiedendo l' accoglimento dell' impugnativa e la riforma della sentenza.

La parte appellata controdeduceva e, richiamato il nuovo assetto organizzativo dei Monopoli di Stato, dapprima Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (AAMS) ed in seguito all' incorporazione nell' Agenzia delle Entrate avente la nuova denominazione di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con competenza su tutto il territorio regionale, riteneva sussistenti i presupposti oggettivi, soggettivi e territoriali applicativi del tributo e la armonia dei principi di settore con i principi della normativa eurounitaria, siccome statuito dalla Corte Costituzionale (n. 27/2018), dalla Corte di Giustizia dell' Unione Europea e (causa C-788/18 e relativa sentenza del 26 febbraio 2020) e dalla Corte di Cassazione con ord. n. 8757/2021. Con ulteriore memoria l' Amministrazione appellata ha richiamato ulteriore giurisprudenza del giudice di legittimità la quale ha ribadito che la ratio legis della normativa è funzionale a rafforzare il sistema concessorio italiano in materia di scommesse e che la normativa di settore prevede che l' imposta unica sulle scommesse debba sempre essere applicata sulla raccolta delle scommesse, sia che questa venga effettuata in modo lecito che in modo non lecito (cfr. C. Stato n. 1498/2024). Ulteriore giurisprudenza della Corte di Cassazione (n. 4975/2024) ribadiva la posizione di tutela del soggetto raccoglitore di scommesse regolarmente autorizzato e munito di licenza ex art. 88 TULPS e la possibilità di limitazione della libertà di stabilimento per tutelare l' ordine pubblico e la sicurezza pubblica, di contrasto del crimine organizzato e di salvaguardare i soggetti più deboli (Cass. SS.UU. n. 18625/2024), mentre la giurisprudenza tributaria di merito di questa Corte di Giustizia Tributaria TG. di secondo grado ribadiva la correttezza delle tesi dell' Ufficio.

Con ulteriore memoria difensiva la parte appellante eccepiva: a) in via pregiudiziale l' illegittimità dell' avviso di accertamento per insussistenza del presupposto normativo dell' imposta; b) sempre in via pregiudiziale la disapplicazione dell' art. 1, comma 644, l. n. 190/2014 per contrarietà al diritto UE (49 e 56 TFUE) e, per l' effetto, l' illegittimità dell' atto impugnato; c) in via graduata la disapplicazione, ai sensi degli art. 288, terzo comma, TFUE, delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 504/1998 e dell' art. 1, comma 644, lett. G) l. n. 190/2014 in contrasto con l' art. 56 TFUE; d) in subordine sospendere il giudizio: 1) con un nuovo rinvio interpretativo, ove possibile, alla Grande Sezione ex art. 158 Reg. Proc. C.G. in combinato disposto con l' art. 104 del detto regolamento e dell' art. 16 dello Statuto della Corte di Giustizia 2) sollevando la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1-3 del d.lgs. n. 504/1988, siccome modificato dalla legge di stabilità 2011, e dell' art. 1, comma 644 lett. g) l. n. 190/2014, in relazione agli art. 3, 53 e 97 Cost; e) in via ulteriore graduata chiede di assolvere integralmente al pagamento dell' imposta unica ai sensi del d.lgs. n. 504/1998, in veste di unico obbligato in via principale e, per l' effetto, di invitare la ADM alla rideterminazione del tributo ai sensi del d. lgs. n. 504/1998.

A seguito della discussione nella udienza la causa è stata introitata per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La questione, ripetutamente scrutinata, anche da questa Corte, ha subito diversi arresti in Cassazione.

In specie la Corte di Cassazione n. 18438/2024 (in linea con precedenti decisioni, ex plurimis Cass. n. 8757/2021, Cass. n. 26384/2022, Cass. n. 813/2023) ha ribadito varie questioni di diritto.

Le questioni di pregiudizialità e legittimità costituzionale sono state esaminate dal Giudice di Legittimità che ha statuito (sent. n. 18348/2024) che l' imposta unica sulle scommesse non ha natura armonizzata e non sussiste contrasto con l' art. 401 direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (direttiva IVA) né sono configurabili profili di doppia imposizione, richiamando in tal senso C.G.U.E. sentenza 26 febbraio 2020 in causa C-788/2018).

E' stata richiamata, inoltre, la decisione della Corte Costituzionale n. 27/2018, la quale ha escluso che siano assoggettate ad imposta solo le ricevitorie per le annualità antecedenti al 2011.

La richiamata giurisprudenza della Corte di Cassazione ha anche statuito che sussistono i presupposti

soggettivi e oggettivi d' imposta sia nei confronti del titolare della ricevitoria che del bookmaker estero privo di concessione, per il quale il primo operi, in rapporto di solidarietà paritetica. E' stato, inoltre, affermato che sussistono i presupposti territoriali e che l' imposta, che non ha natura di sanzione, si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti, restando esclusa ogni restrizione discriminatoria, violazione della libertà di prestazione di servizi o lesione di affidamento.

Vanno, infine, disattese le varie questioni di pregiudizialità e di legittimità costituzionale collegate ai motivi esposti, anche alla luce delle richiamate sentenze della Corte di Cassazione (cfr. ex plurimis Cass. n. 10495/2024) che hanno statuito sia in ordine alla questione pregiudiziale in sede comunitaria ribadita dalla parte appellante in memoria difensiva sia in ordine alla sollevata questione di legittimazione processuale che va disattesa visto il positivo riscontro, a monte, del rapporto negoziale tra Società_2 rispetto al Centro Trasmissione Dati che attiene all' annualità di imposta 2015, dunque per un periodo successivo all' entrata in vigore della l. n. 220 del 2010. Entrambi i soggetti (la ricevitoria ed il bookmaker) , partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento dell' attività di "organizzazione ed esercizio" delle scommesse soggette ad imposizione, svolgendo entrambi l' attività gestoria delle scommesse. In riferimento alla incompetenza territoriale si ritiene condivisibile quanto affermato dal giudice di primo grado secondo cui l' Ufficio di Monopoli per la Toscana è una struttura di livello dirigenziale con competenza su tutto il territorio della Regione Toscana.

Privo di fondamento è anche il presunto vizio di violazione dell' art. 7 l. n. 212/2000, atteso che la parte contribuente ha presentato tempestivo ricorso alla CTP, né la mancata indicazione nell'atto impugnabile della commissione tributaria competente delle forme o del termine per proporre ricorso determina la nullità dell' atto ma la mancata decorrenze del termine per proporre impugnazione (Cass. 20634/2008).

Da rigettare è anche la censura in merito alle sanzioni, considerato che a seguito dell'intervento legislativo contenuto nella l. n. 220/2010 l'incertezza interpretativa delle norme è stata risolta e, di conseguenza, negli esercizi successivi non vi era dubbio sull' effettivo contenuto delle disposizioni normative (C.T.R. Lombardia, sez. Brescia, n. 964/2019).

Ne deriva che l'appello è infondato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado di Firenze, definitivamente decidendo sull' appello proposto, respinge l' appello. Condanna la parte appellante a rifondere le spese del presente grado di giudizio alla controparte che liquida in € 4.000,00, oltre le competenze di legge.

Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio del 17 ottobre 2024.

L'Estensore

Il Presidente

(dott. Angelo Bax)

(dott. Carlo Greco)